Exercici: tinc dret i quant cobre? Prestacions i indemnitzacions pas a pas

Exercici de càlcul en parelles sobre el sistema de Seguretat Social. A partir de diversos supòsits, l'alumnat comprova si cada persona reunix els requisits per a una prestació (desocupació, incapacitat temporal), estima la seua duració i quantia, i calcula la indemnització que correspon segons el tipus d'extinció del contracte.

DURADA
55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT
parelles

UNITAT 7
La Seguretat Social i les vicissituds del contracte

MATERIALS
- Fitxes de quatre supòsits amb dades de cotització (incloses davall, fotocopiables)
- Taula resum de requisits, duració de l'atur i indemnitzacions (inclosa davall)
- Calculadora o mòbil
- Projector per a la correcció comuna

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** RA3.a, RA3.d, RA3.e, RA3.f · **Comp. específiques** RA3 · **Comp. clau** CC, STEM

Plantejament

La Seguretat Social no és una caixa negra: funciona amb regles clares de requisits, duració i quantia. Saber llegir-les significa saber amb quant comptes si et quedes sense faena, si emmalalteixes o si t'acomiaden. La Unitat 7 ha explicat l'estructura del sistema, les cotitzacions d'empresa i treballador, les prestacions principals i les formes d'extinció del contracte amb les seues indemnitzacions. Ací deixes la teoria i fas números sobre casos concrets.

En parelles, resoleu quatre supòsits. En cadascun cal decidir primer **si la persona té dret** (complix el període mínim de cotització), després **quant de temps i quant cobraria**, i en els casos d'acomiadament, **quina indemnització li correspon** segons siga un acomiadament procedent, improcedent o objectiu. No és endevinar: és aplicar la taula amb cura.

> *"Em vaig quedar sense faena i no vaig cobrar res" sol significar "no vaig cotitzar prou" o "vaig renunciar jo". Conéixer els requisits abans t'estalvia eixa sorpresa en el pitjor moment.*

Objectius didàctics

- Comprovar si una persona reunix el període mínim de cotització per a una prestació.
- Estimar la duració i la quantia de la prestació per desocupació.
- Reconéixer els requisits bàsics de la incapacitat temporal.
- Classificar la forma d'extinció del contracte i el seu efecte sobre el dret a prestació.
- Calcular la indemnització que correspon en cada tipus d'acomiadament.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor recorda la diferència entre cotitzacions d'empresa i treballador, els requisits de la prestació per desocupació (període mínim cotitzat, situació legal de

desocupació) i els dies d'indemnització segons tipus d'acomiadament.

2. **Supòsit 1 — té dret a l'atur? (10 min).** La parella comprova si la persona arriba al període mínim de cotització i si la seua situació és legal de desocupació (no és el mateix acomiadament que baixa voluntària).
3. **Supòsit 2 — duració i quantia (15 min).** Amb els mesos cotitzats, determinen la duració de l'atur segons la taula i estimen la quantia aproximada (percentatge sobre la base reguladora amb els seus topalls).
4. **Supòsit 3 — incapacitat temporal (10 min).** Decidixen si la persona complix els requisits de la incapacitat temporal per contingència comuna i qui paga cada tram.
5. **Supòsit 4 — indemnització per acomiadament (10 min).** Classifiquen l'acomiadament (procedent / improcedent / objectiu) i calculen la indemnització en dies per any de servici.
6. **Correcció comuna (5 min).** Es revisen els resultats. El professor insistix que renunciar voluntàriament tanca la porta a l'atur.

Taula resum de referència (fotocopiable, dades didàctiques)

```
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ (contributiva)
  Requisit mínim: 360 dies cotitzats en els
    últims 6 anys + situació legal de desocupació.
  Duració segons el cotitzat (orientativa):
     360-539 dies cotitzats → 120 dies d'atur
     540-719 dies           → 180 dies
     720-899 dies           → 240 dies
     ... (a més cotitzat, més duració, topall 720 dies)
  Quantia: 70 % de la base reguladora els primers
    180 dies; 60 % a partir d'ací (amb topalls).

INCAPACITAT TEMPORAL (contingència comuna)
  Requisit: 180 dies cotitzats en els últims 5 anys.
  Dies 1-3: sense prestació; 4-20: 60 % BR; 21+: 75 % BR.

INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ (dies per any treballat)
  Acomiadament disciplinari procedent ... 0 dies
  Acomiadament objectiu procedent ....... 20 dies/any
    (màxim 12 mensualitats)
  Acomiadament improcedent ............... 33 dies/any
    (màxim 24 mensualitats)
  Fi de contracte temporal ............... 12 dies/any
```

Els quatre supòsits (fotocopiables)

```
SUPÒSIT 1 — Sara va cotitzar 300 dies i l'acomiaden.
  Té dret a la prestació per desocupació?

SUPÒSIT 2 — Iván va cotitzar 600 dies, base reguladora
  diària 40 €, i està en situació legal de desocupació.
  Quants dies d'atur li corresponen i quina quantia
  aproximada els primers 180 dies?

SUPÒSIT 3 — Noa, amb 400 dies cotitzats en 3 anys,
  causa baixa mèdica per una malaltia comuna.
  Té dret a la incapacitat temporal? Què cobra
  els dies 4 a 20?

SUPÒSIT 4 — Leo porta 4 anys a l'empresa amb un
  salari diari de 50 € (pagues extra incloses). L'acomiaden i un
  jutge declara l'acomiadament improcedent.
  Quina indemnització li correspon?
```

Full de respostes

```
═══════════════════════════════════════════
 S1: Dret? Sí/No · Per què: ..................
 S2: Dies d'atur: ____ · Quantia 70 % BR: ____ €/dia
 S3: Dret IT? Sí/No · Cobrament dies 4-20: ____
 S4: Dies totals = anys × 33 = ____ · Import = ____ €
═══════════════════════════════════════════
```

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprovació de requisits	Decidix bé si hi ha dret i per què	25 %
Duració i quantia de l'atur	Aplica la taula i calcula correctament	25 %
Incapacitat temporal	Valida requisits i trams de pagament	20 %
Càlcul d'indemnització	Classifica l'acomiadament i calcula els dies per any	30 %

Variants i extensions

- **Variant baixa voluntària.** Afegir un supòsit en què la persona dimitix i comprovar que es queda sense atur malgrat haver cotitzat.
- **Variant autònom.** Comparar l'acció protectora del règim general amb la del RETA per a un mateix perfil.
- **Connexió amb la Unitat 6.** Les cotitzacions que es van calcular a la nòmina de la Unitat 6 són les que generen estos drets.

FITXA D'ACTIVITAT

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

1. **S1 · Sara.** No té dret a la prestació contributiva: necessita 360 dies cotitzats en els últims 6 anys i en té 300. Pot preguntar al SEPE pel subsidi per cotització insuficient, que exigix no superar un límit de rendes.
2. **S2 · Iván.** Amb 600 dies cotitzats li corresponen **180 dies** d'atur. Els primers 180 dies cobra el 70 % de la base reguladora: 0,70 × 40 = **28 € al dia** (uns 840 € al mes), dins dels topalls.
3. **S3 · Noa.** Sí que té dret a la IT: en malaltia comuna es demanen 180 dies cotitzats en els últims 5 anys i en té 400. Els dies 4 a 20 cobra el **60 % de la base reguladora** (del 4 al 15, a càrrec de l'empresa).
4. **S4 · Leo.** Acomiadament improcedent: 33 × 4 = 132 dies × 50 € = **6.600 €**; el topall de 24 mensualitats (720 dies de salari, 36.000 €) no s'assoleix. L'empresa pot triar entre readmetre'l o pagar-li eixa indemnització.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOFP